MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA
CULTURE ET DES ARTS

ARRETE MINISTERIEL N° 019 /CAB/MJCA/93 DU 13 AOUT 1993
PORTANT CREATION DU CENTRE CULTUREL ZAIROIS DENOMME " LE ZOO ".

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE ET DES ARTS,

VU la Loi n° 93-001 du 02 avril 1993 portant Acte Constitutionnel Harmonisé relatif à la période de transition, spécialement en ses articles 39 et

VU telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 82-0 du 31 mars 1982 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement ;

VU l'Ordonnance n° 93-047 du 03 avril 1993 portant nomination des Membres du Gouvernement de Large Union Nationale et de Salut Public ;

REVU l'Arrêté Départemental n° 220/BCE/CAB/903/86 du 05 juin 1986 portant Statut du Théâtre du Zoo ;

VU l'Arrêté Ministériel n° 0011/CAB/MJCA/93 du 14 juin 1993 portant composition du Comité de Gestion du Théâtre du Zoo, spécialement en son article 2.

VU la nécessité ;

A R R E T E :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1er : Le Théâtre du Zoo est transformé en Centre Culturel Zaïrois dénommé " LE ZOO ".

Article 2 : Le Centre Culturel Zaïrois " LE ZOO " est un Service Public doté d'une autonomie administrative et financière et placé sous la tutelle du Ministère ayant la Culture et les Arts dans ses attributions.

Article 3 : Le Centre Culturel Zaïrois " LE ZOO " a pour mission de diffuser et promouvoir la culture et les créations artistiques zaïroises au pays et à l'étranger par l'organisation des colloques, des ateliers, des spectacles, des expositions, etc...

Article 4 : Le Centre Culturel Zaïrois " LE ZOO " hérite de l'actif et du passif du Théâtre du Zoo.

Article 5 : Le patrimoine du Centre Culturel Zaïrois " LE ZOO " comprend :

a) - le bâtiment du Théâtre du Zoo c'est-à-dire :

- la salle des spectacles
- les caves
- les locaux servant des bureaux
- la parcelle du Théâtre du Zoo.

./...

b) - les biens meubles.

TITRE II : DE L'ADMINISTRATION.

Article 6 : Le Centre Culturel Zaïrois " Le Zoo " est administré par deux organes :

1° Le Collège des Commissaires aux Comptes

2° Le Comité de Gestion.

Article 7 : La structure organique du Centre Culturel Zaïrois " Le Zoo " comprend :

1° La Direction Générale

2° La Direction de l'Animation Culturelle

3° La Direction de la Bibliothèque

4° La Direction Technico-Artistique

5° La Direction Administrative et Financière.

Article 8 : L'effectif global du personnel est fixé à 35.

Section I : Du Collège des Commissaires aux Comptes.

Article 9 : Le nombre de Commissaires aux comptes est fixé à 3.

Ils sont nommés par le Ministre sur proposition du Secrétaire Général à la Culture et aux Arts.

Section II : Du Comité de Gestion.

Article 10 : Le Comité de Gestion du Centre Culturel Zaïrois " Le Zoo " comprend 7 membres :

- Le Directeur du Centre Culturel Zaïrois : Président
- Le Directeur Adjoint : Vice-Président
- L'Animateur Culturel Principal : Secrétaire Rapporteur
- Le Bibliothécaire Principal : Membre
- Le Régisseur Général : Membre
- L'Administrateur : Membre
- Le Représentant du Personnel : Membre.

Article 11 : Le Comité de Gestion gère et coordonne les activités quotidiennes et applique le programme élaboré par lui et approuvé par le Ministère de tutelle.

- Il prépare les comptes, dirige et surveille l'ensemble des services.
- Il élabore les prévisions budgétaires qu'il soumet à l'approbation de la tutelle.
- Il engage et représente le Centre Culturel Zaïrois vis-à-vis des Tiers.

./...

A la fin de chaque trimestre, il élabore un rapport général sur le fonctionnement du Centre Culturel à l'attention de l'autorité de tutelle.

Article 12 : Les membres du Comité de Gestion sont nommés par le Ministre de tutelle.

Article 13 : Le Comité de Gestion se réunit deux fois par mois.

Article 14 : Le fonctionnement du Comité de Gestion est régi par le règlement d'Ordre Intérieur approuvé par le Ministère de tutelle.

TITRE III : DES FINANCES ET DU BUDGET.

Article 15 : L'organisation comptable du Centre Culturel Zaïrois doit être conforme à la législation en vigueur en matière de comptabilité au Zaïre.

Elle doit :

1° - Permettre de contrôler les recettes et les dépenses.
2° - Faciliter l'engagement.
3° - Permettre d'assurer l'autofinancement et le renouvellement des investissements.

Article 16 : Les ressources financières du Centre Culturel Zaïrois " Le Zoo " proviennent de :

1° Subventions qui peuvent lui être allouées.
2° Des recettes provenant de la location de la salle, des équipements du Centre Culturel et des manifestations organisées par le Centre.
3° Dons et legs qui lui sont consentis.

Article 17 : Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le Comité de Gestion doit présenter au Ministère de tutelle pour examen, un projet de budget pour approbation.

Article 18 : Toute modification du budget doit obtenir au préalable l'accord de l'autorité de tutelle.

Article 19 : Le montant de l'indemnité payable aux Membres du Comité de Gestion est fixé par le Ministre ayant la Culture et les Arts dans ses attributions.

TITRE IV : STATUT DU PERSONNEL.

Article 20 : Le Directeur du Centre Culturel Zaïrois " Le Zoo " et son Adjoint sont nommés par Arrêté Ministériel.

Article 21 : Les Directeurs et Chefs de Service sont nommés par Arrêté Ministériel sur proposition du Directeur du Centre Culturel Zaïrois.

./...

Article 22 : Les autres agents sont engagés par le Comité de Gestion.

Article 23 : Le régime disciplinaire régissant le personnel du Centre Culturel Zaïrois est fixé par son règlement d'Ordre Intérieur.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES.

Article 24 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 25 : Le Secrétaire Général à la Culture et aux Arts est chargé de l'exécution du présent Arrêté.-

Fait à Kinshasa, le

LE MINISTRE,

= Robert KAKWATA wa KAKWATA =